

KARTA SPRAWY — MATERIAŁ DLA OBROŃCY

Sygn. akt: 4327-0.Ds.517.2025

Prokuratura Rejonowa w Lubaniu

Podejrzany: Marcin Pałka

Data zdarzenia: ok. kwiecień 2025

Data sporządzenia karty: 29 czerwca 2026

Status sprawy: Śledztwo — brak aktu oskarżenia (stan na 29.06.2026)

*[!IMPORTANT] **Ten dokument NIE stanowi porady prawnej.** Jest to uporządkowane zestawienie faktów i obserwacji prawnych przygotowane jako materiał wyjściowy do omówienia z adwokatem. Wszystkie decyzje procesowe powinny być podejmowane wyłącznie przez wykwalifikowanego obrońcę.*

I. CHRONOLOGIA ZDARZEŃ (wg relacji podejrzanego)

Faza 1: Prowokacja i Zatrzymanie

- Podejrzany przebywał w domu. Kolega (świadek) przyjechał do niego.
- Pojechali wspólnie na budowę (remont mieszkania — kładzenie paneli).
- Podejrzany wysłał kolegę do sklepu jego (podejrzanego) autem.
- Pod sklepem kolegę zatrzymało **3 funkcjonariuszy w cywilu**.
- Funkcjonariusze użyli pretekstu: twierdzili, że podejrzany **zarysował ich auto** — podejrzany twierdzi, że tego dnia nie ruszał się z domu i nie prowadził pojazdu.
- Funkcjonariusze zmusili kolegę do **zadzwonienia po podejrzanego**, by przyjechał na miejsce.
- Podejrzany przyjechał pod sklep **z żoną i 5-letnim synem**.
- Na miejscu funkcjonariusze pokazali jakąś rysę na aucie. Podejrzany zaproponował **spisanie oświadczenia** (zachowanie pokojowe, brak oporu).
- W tym momencie funkcjonariusze **rzucili się na podejrzanego**, obezwładnili go i **zakuli w kajdanki** — mimo braku oporu.
- Kolegę również zatrzymano.

Faza 2: Rozdzielenie Rodziny

- Podejrzanego i kolegę umieszczono w **jednym radiowozie**.
- Żonę podejrzanego (niebędącą podejrzaną o cokolwiek) umieszczono w **drugim radiowozie**.
- 5-letniego syna** umieszczono w **trzecim radiowozie** — sam, z obcymi uzbrojonymi osobami.
- Po rozdzieleniu rodziny, w warunkach izolacji, funkcjonariusze **zastraszali żonę**, grożąc że:
 - „pójdzie siedzieć”

- „zabiorą jej dziecko”
- „wyrzucą ją z pracy / straci pracę” (funkcjonariusze wiedzieli, że żona pracuje w banku z podstuchów telefonicznych / kontroli operacyjnej, ponieważ numer telefonu użytkowany przez podejrzanego był zarejestrowany na jego żonę) — jeśli nie poda adresu budowy, na której prowadziłem prace remontowe.

5. Żona, złamana psychicznie (mąż skutny, dziecko odebrane), podała adres.

Faza 3: Przeszukanie — Budowa

1. Podejrzanego przewieziono na budowę. Był obecny na początku przeszukania (**ok. 1 godziny**).
2. Następnie został **wyprowadzony z miejsca przeszukania**. Dalsze czynności prowadzono bez jego obecności.
3. Czynności przeszukania trwały od ok. **godz. 18:00 do ok. 4:00 rano** (~10 godzin).
4. Podejrzanym był obecny jedynie przez ok. 1 godzinę z 10.

Faza 4: Przeszukanie — Dom Rodziców

1. Żonę zabrano do domu rodziców podejrzanego, gdzie przeprowadzono odrębne przeszukanie.
2. Podejrzanym sam wcześniej poinformował policję o obecności narkotyków w domu rodziców, podając przybliżoną ilość — zgodną z rzeczywistością.

Faza 5: Ważenie i Dokumentacja

1. Na komisariacie substancje zważono: **wynik początkowy: 37,5 g + 7,5 g = 45 g**.
2. Podejrzanym (lub jego obrońca) natychmiast zażądał **powtórne ważenie**.
3. **Wynik powtórne ważenie: ok. 2,5 g** — różnica ~93%.
4. Istnieją protokoły obu ważeń (kluczowy dowód).

Faza 6: Wyjaśnienia Podejrzanego

1. Podejrzanym złożył wyjaśnienia (nie przyznał się do winy).
2. Wyjaśnił, że odczynniki chemiczne (aceton, toluen) służyły do **hodowli gołębi** oraz do **remontu mieszkania** (farby, rozpuszczalniki do paneli).
3. Pytany o aceton i toluen — odpowiedział, że używał ich **do farb przy malowaniu**.
4. Podejrzanym **nie przyznał się** do żadnego z zarzutów.
5. Podejrzanym oświadczył, że **żadne narkotyki nie były tam produkowane**.

II. ZARZUTY (Kwalifikacja prawna: Kumulatywny zbieg przepisów - jeden czyn)

Zarzut: art. 62 ust. 1 u.p.n., art. 54 ust. 1 u.p.n., art. 61 u.p.n. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

Prokuratura zakwalifikowała całe zdarzenie jako **JEDEN CZYN** (na podstawie art. 11 § 2 k.k.), który wyczerpuje znamiona kilku przepisów. Z punktu widzenia obrony to **OGROMNA przewaga**, ponieważ **PROKURATURA NIE ZARZUCA WYTWARZANIA NARKOTYKÓW (Art. 53 u.p.n.)**.

Przepis	Opis zarzutu	Strategia Obrony
Art. 62 ust. 1 u.p.n.	Posiadanie narkotyków (typ podstawowy, do 3 lat)	Waga po powtórным ważeniu to zaledwie ~2,5 g (a nie 45 g). Posiadanie takiej ilości na własny użytek podlega ewentualnie pod "wypadek mniejszej wagi" lub umorzenie.
Art. 54 ust. 1 u.p.n.	Posiadanie przyrządów (do 3 lat)	Główny punkt ataku. Tzw. "reaktor" i "mieszadło" to wymysł. Przedmioty te nie istnieją fizycznie i nie zostały zabezpieczone w magazynie dowodów.
Art. 61 u.p.n.	Posiadanie prekursorów (do 5 lat)	Aceton i toluen to chemia budowlana. Używana przy kładzeniu paneli i farbach (cel legalny). Brak reaktora i brak produkcji (co potwierdza brak zarzutu z art. 53) całkowicie niszczy ten punkt oskarżenia.
Art. 11 § 2 k.k.	Zbieg kumulatywny	Prokurator uznaje, że to wszystko to jedno zachowanie/jeden czyn.
Art. 64 § 1 k.k.	Recydywa podstawowa	Zarzut całkowicie bezpodstawny (błąd oskarżyciela). W wyroku z 07.03.2022 r. orzeczono karę łączną 6 mies. w SDE, ale kary jednostkowe wynosiły 5 mies. i 1 mies. Orzecznictwo SN (m.in. I KZP 31/06) wymaga kary jednostkowej min. 6 miesięcy. Wniosek nr 5 o wyeliminowanie z kwalifikacji z uwagi na brak przesłanki.

III. NARUSZENIA PRAW PODEJRZANEGO I JEGO RODZINY

A. Nielegalna Prowokacja / Podstęp

- **Opis:** Wymyślenie fikcyjnej kolizji drogowej w celu wywabienia podejrzanego.
- **Naruszone przepisy:** Art. 171 § 4 k.p.k. (zakaz podstępu); potencjalnie brak legalnej podstawy do operacji.
- **Dowód:** Zeznania kolegi (świadek bezpośredni zatrzymania pod sklepem).

B. Nieuzasadnione Użycie Środków Przymusu Bezpośredniego

- **Opis:** Brutalne obezwładnienie i skutie osoby niestawiającej oporu, proponującej pokojowe rozwiązanie.

- **Naruszone przepisy:** Art. 231 § 1 k.k. (przekroczenie uprawnień); Ustawa o ŚPB (zasada proporcjonalności).

C. Bezprawne Pozbawienie Wolności Żony

- **Opis:** Zamknięcie w radiowozie osoby niebędącej podejrzaną, bez podstawy prawnej.
- **Naruszone przepisy:** Art. 189 k.k. (pozbawienie wolności).

D. Narażenie Dobra Dziecka

- **Opis:** Oddzielenie 5-letniego dziecka od obojga rodziców, umieszczenie samego w radiowozie z uzbrojonymi funkcjonariuszami.
- **Naruszone przepisy:** Konwencja o Prawach Dziecka; Art. 3 EKPC (niehumanitarne traktowanie); Art. 207 k.k. (znęcanie psychiczne).

E. Wymuszenie Informacji Groźbami (Art. 246 k.k.) i Inwigilacja (Podśluch Telefoniczny)

- **Opis:** Groźenie żonie aresztem, odebraniem dziecka oraz utratą pracy w banku (w celu wymuszenia adresu budowy). Funkcjonariusze posiadali uprzednią wiedzę o zatrudnieniu żony w banku z podśluchów telefonicznych (kontroli operacyjnej). Używany przez podejrzanego numer telefonu był zarejestrowany na jego żonę, co policja wykorzystała do inwigilacji i pozyskania informacji o jej miejscu pracy, a następnie do wywarcia na nią bezprawnego nacisku.
- **Naruszone przepisy:** Art. 246 k.k. (wymuszanie zeznań/oświadczeń); art. 171 § 5 k.p.k. (zakaz wykorzystania zeznań uzyskanych groźbą); potencjalnie art. 231 § 1 k.k. w zw. z nielegalną lub wykraczającą poza ramy prawne kontrolą operacyjną.
- **Skutek:** Adres budowy uzyskany w ten sposób → podstawa przeszukania jest skażona (owoce zatrutego drzewa).

F. Naruszenie Prawa do Obecności przy Przeszukaniu

- **Opis:** Podejrzaný obecny ~1h z ~10h czynności; wyprowadzony z budowy.
- **Naruszone przepisy:** Art. 224 § 2 k.p.k. (prawo do obecności przy przeszukaniu).
- **Skutek:** Brak nadzoru podejrzanego podważa obiektywizm całego przeszukania.

G. Poświadczenie Nieprawdy — Waga Narkotyków

- **Opis:** Pierwsze ważenie: 45 g. Powtórne ważenie: ~2,5 g. Różnica 93%.
- **Naruszone przepisy:** Art. 271 § 1 k.k. (poświadczenie nieprawdy w dokumentacji).
- **Dowód:** Protokoły obu ważen (w posiadaniu podejrzanego).

H. Fabrykowanie Dowodów — Reaktor i Mieszadło

- **Opis:** W protokole przeszukania i wykazie dowodów rzeczowych fikcyjnie wpisano „reaktor chemiczny” i „mieszadło magnetyczne”. Jednakże:
- Z informacji obrony wynika, że przedmioty te **nie istnieją fizycznie** i policja/prokuratura ich faktycznie nie posiada.
- Podejrzany twierdzi, że takie przedmioty nigdy się tam nie znajdowały.
- **Naruszone przepisy:** Art. 235 k.k. (tworzenie fałszywych dowodów).
- **Skutek:** Skoro organy ścigania nie posiadają fizycznie kluczowego dowodu, biegły nie może wydać opinii o jego przeznaczeniu → zarzut z art. 54 u.p.n. jest nieudowodnialny, a brak dowodu to kompromitacja dowodowa oskarżyciela.

I. Nadużycie „Trybu Niecierpiącego Zwłoki” (Brak Nakazu)

- **Opis:** Funkcjonariusze z Bydgoszczy przejechali ok. 400 km do Lubania i zaplanowali prowokację (fikcyjna kolizja). Mimo to przeprowadzili przeszukania powołując się na tryb „wypadku niecierpiącego zwłoki” (na legitymację), tłumacząc to brakiem czasu na uzyskanie nakazu prokuratorskiego.
- **Naruszone przepisy:** Art. 220 § 3 k.p.k. w zw. z art. 231 § 1 k.k.
- **Skutek:** Jest to rażące przekroczenie uprawnień. Skoro mieli czas na pokonanie 400 km i zaplanowanie prowokacji, mieli również czas na legalne uzyskanie postanowienia prokuratora o przeszukaniu. Potwierdza to złą wiarę organów i nielegalny charakter całej operacji od samego początku.

J. Rażące Naruszenie Procedury Zatwierdzenia Przeszukania (Błąd Adresowy)

- **Opis:** Czynność przeszukania faktycznie przeprowadzono w dwóch lokalach: u rodziców przy **ul. Stawowej 6** (gdzie znaleziono narkotyki) oraz na budowie przy **ul. Leśnej 25/4** (gdzie znaleziono prekursory i rzekomy sprzęt laboratoryjny). Jednakże w postanowieniu o zatwierdzeniu przeszukania wydanym ex post przez prokuratora (art. 220 § 3 k.p.k.) zatwierdzono wyłącznie przeszukanie lokalu przy **ul. Stawowej 6**.
- **Naruszone przepisy:** Art. 220 § 3 k.p.k. (brak zatwierdzenia przeszukania dla właściwego adresu w zawitym terminie 7 dni).
- **Skutek:** Przeszukanie lokalu przy ul. Leśnej 25/4 nigdy nie zostało prawnie zatwierdzone. Jest to rażący i nieusuwalny błąd proceduralny, który czyni całe przeszukanie bezprawnym, a wszystkie ujawnione tam dowody bezużytecznymi procesowo (bezwzględny zakaz dowodowy).

K. Brak Zatwierdzenia Przeszukania Samochodu Renault Kangoo

- **Opis:** Policja przeszukała również samochód marki Renault Kangoo (którym poruszał się kolega oskarżonego i w którym rzekomo oskarżony miał doprowadzić do kolizji). Czynność przeprowadzono w trybie „niecierpiącym zwłoki” na legitymację. W postanowieniu prokuratorskim o zatwierdzeniu przeszukań z dnia 11.04.2025 r. prokurator zatwierdził wyłącznie przeszukanie pojazdu marki Audi A4.
- **Naruszone przepisy:** Art. 220 § 3 k.p.k. (brak zatwierdzenia przeszukania pojazdu Renault Kangoo w terminie 7 dni).

- **Skutek:** Przeszukanie pojazdu Renault Kangoo pozostaje niezatwierdzone i w pełni bezprawne. Wszelkie uzyskane w jego wyniku dowody lub informacje stanowią owoce zatrutego drzewa.

IV. LINIA OBRONY — PODSUMOWANIE

Główna teza obrony:

Podejrzany prowadził remont mieszkania na budowie i zajmował się hodowlą gołębi. Posiadane odczynniki (aceton, toluen) miały zastosowanie budowlane i hodowlane. Policja, nie dysponując żadnymi twardymi dowodami, użyła nielegalnego podstępu (fikcyjna kolizja), zastraszania żony i dziecka, a następnie — zostawszy sama na miejscu przeszukania — sfabrykowała dowody (zawyżona waga, fikcyjny reaktor), by uzasadnić brutalną i nielegalną operację.

Argumenty obrony w kolejności siły:

1. **Brak formalnego zatwierdzenia przeszukania budowy (art. 220 § 3 k.p.k.)** — policja przeszukała lokal przy ul. Leśnej 25/4, a prokurator zatwierdził czynność wyłącznie dla adresu rodziców (ul. Stawowa 6). Oznacza to brak zatwierdzenia przeszukania budowy w ustawowym 7-dniowym terminie, co bezwzględnie delegalizuje czynność i uniemożliwia wykorzystanie jakichkolwiek znalezionych tam dowodów (prekursorów i rzekomego reaktora). Narkotyki ujawnione na Stawowej 6 wprawdzie pochodzą z legalnego (zatwierdzonego) przeszukania, ale to ich waga została rażąco sfałszowana (z 45g na 2,5g).
2. **Nadużycie trybu niecierpiącego zwłoki** — przejazd 400 km z Bydgoszczy wyklucza „brak czasu” na uzyskanie legalnego nakazu przeszukania.
3. **Bezwzględny zakaz dowodowy (art. 171 § 7 k.p.k.)** — wymuszenie adresu Leśnej 25/4 od żony podejrzanego przy użyciu groźby bezprawnej i izolacji dziecka.
4. **Fikcyjna waga narkotyków** — zawyżona celowo przez policjantów.
5. **Brak fizycznie zabezpieczonego reaktora i mieszcza** — sfabrykowany dowód, niemożliwy do zbadania przez biegłego.
6. **Brak formalnego zatwierdzenia przeszukania pojazdu Renault Kangoo (art. 220 § 3 k.p.k.)** — policja przeszukała Renault Kangoo, którym poruszał się kolega podejrzanego, a prokurator w postanowieniu zatwierdził wyłącznie przeszukanie Renault Kangoo. Brak zatwierdzenia tej czynności w terminie 7 dni czyni ją nielegalną.
7. **93% spadek wagi po powtórnych ważeniu** — udowodnione fałszerstwo lub rażąca niekompetencja.
8. **Nielegalne wymuszenie adresu budowy** — owoce zatrutego drzewa (cała operacja od tego momentu jest skażona).
9. **Brak podejrzanego przy 90% czasu przeszukania** — naruszenie art. 224 k.p.k., podważenie wiarygodności protokołu.
10. **Prowokacja policji** (fikcyjna kolizja) — nielegalna metoda operacyjna.
11. **Uzasadnienie legalne dla posiadania chemii** — remont (panele, farby) + hodowla gołębi.

V. LISTA ŚWIADKÓW OBRONY

Nr	Osoba	Rola	Co potwierdza
1	Żona podejrzanego	Bezpośredni świadek	Zastraszanie groźbą odebrania dziecka; rozdzielenie rodziny do radiowozów; wymuszenie adresu; groźby utraty pracy w banku
2	Kolega podejrzanego	Bezpośredni świadek	Fikcyjna prowokacja (porysowane auto); wymuszenie telefonu; legalny cel pobytu na budowie (kładzenie paneli)
3	Podejrzany (wyjaśnienia)	Strona	Legalne zastosowanie chemii; brak produkcji; brak reaktora na budowie

VI. KLUCZOWE DOWODY DO ZABEZPIECZENIA

Nr	Dowód	Status	Znaczenie
1	Protokół pierwszego ważenia (37,5 g + 7,5 g)	W posiadaniu	Dowód zawyżenia wagi
2	Protokół powtórnego ważenia (~2,5 g)	W posiadaniu	Dowód rzeczywistej ilości
3	Wykaz dowodów rzeczowych w magazynie	Do sprawdzenia	Weryfikacja, czy "reaktor" i "mieszadło" fizycznie istnieją
4	Dokumentacja fotograficzna z przeszukania	W aktach	Sprawdzić, czy na zdjęcia widać cokolwiek przypominającego "reaktor"
5	Protokół przeszukania	W aktach	Godziny rozpoczęcia/zakończenia; kto był obecny; opis zabezpieczonych przedmiotów
6	Postanowienie o przeszukaniu / zatwierdzenie ex post	W aktach	Weryfikacja legalności trybu "niecierpiącego zwłoki"
7	Opinia biegłego chemika	W aktach	Analiza czystości płynów (ile czystej substancji w 750 ml)

VII. WNIOSKI PROCESOWE DO ROZWAŻENIA PRZEZ OBRONĘ

1. **Wniosek o oględziny dowodu rzeczowego** — „reaktora chemicznego” i „mieszadła magnetycznego” na sali rozpraw → ujawnienie, że fizycznie nie istnieją.
2. **Wniosek o przesłuchanie żony i kolegi** jako świadków obrony (prowokacja, zastraszanie, rozdzielenie rodziny).
3. **Wniosek o wyłączenie dowodów** uzyskanych w wyniku przeszukania budowy — jako owoców zatrutego drzewa (adres wymuszony groźbami wobec żony).
4. **Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa** przez funkcjonariuszy (art. 231, 235, 246, 271 k.k.) — do Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze lub BSW KWP Wrocław.
5. **Wniosek o niezależną analizę biegłego** dotyczącą czystości zabezpieczonych płynów (540 ml + 210 ml) — ile gramów czystej substancji psychotropowej zawierają.

VIII. WAŻNE OSTRZEŻENIA

[!CAUTION] **Przedawnienie karalności przestępstw funkcjonariuszy:** Przestępstwa z art. 231, 246, 271 k.k. przedawniają się po 5 latach od popełnienia (w przypadku zagrożenia karą do 5 lat). Jest jeszcze czas na złożenie zawiadomienia, ale nie powinno się z tym zwlekać.

[!WARNING] **Zakaz kontaktów:** Podejrzany pod żadnym pozorem nie powinien kontaktować się z policjantami biorącymi udział w akcji, ewentualnymi współpodejrzanymi ani próbować pozyskiwać dowodów na własną rękę. Wszystkie działania wyłącznie przez obrońcę.

[!IMPORTANT] **Ten dokument jest materiałem roboczym do konsultacji z obrońcą.** Przedstawione kwalifikacje prawne i strategie wymagają weryfikacji przez wykwalifikowanego adwokata, który ma dostęp do pełnych akt sprawy. Tylko adwokat może podjąć ostateczne decyzje procesowe.